

**RECURSO CÍVEL Nº 5093010-04.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

**RECORRENTE:** JANAINA MARIA BIVAR NEVES LOBATO (AUTOR)

**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

**ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. DIFERENÇAS DE BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE INSTITUCIONAL - BEPATA. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL A RECONHECER NO CASO CONCRETO. TENDO A AÇÃO SIDO AJUIZADA NA QUALIDADE DE FILHOS DE EX-SERVIDORA, O PRAZO DE CINCO ANOS DEVE SER CONTADO A PARTIR DA DATA DO ÓBITO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA EM OUTUBRO DE 2023. AÇÃO AJUIZADA EM NOVEMBRO DE 2024. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.**

**ACÓRDÃO**

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Condeno a recorrente vencida em honorários que ora arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5093010-04.2024.4.02.5101

510015488046 .V4

**RECURSO CÍVEL Nº 5093010-04.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

**RECORRENTE:** JANAINA MARIA BIVAR NEVES LOBATO (AUTOR)

**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que declarou a prescrição da pretensão de pagamento de diferenças a título de Bônus de Eficiência e Produtividade Institucional - BEPATA.

A sentença foi proferida nos seguintes termos (evento 5, SENT1):

*"Trata-se de ação, pelo **procedimento dos Juizados Especiais Federais**, ajuizada por JANAINA MARIA BIVAR NEVES LOBATO e HELIO SOUZA LOBATO JUNIOR em face da UNIÃO, por meio da qual requerem o restabelecimento da paridade entre os servidos ativos e inativos, determinando-se o efetivo pagamento do BEPATA em 100% (R\$ 1.800,00 mensal), entre fevereiro de 2017 e dezembro de 2023.*

*Como causa de pedir, narram que são filhos de SOLANGE NAZARETH BIVAR NEVES LOBATO, ex-servidora federal, que ocupava o cargo de Analista Tributário da Receita Federal, falecida em 06/10/2017.*

*Afirmam que, com base no art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal, c/c Emenda Constitucional nº 47/2005, haveria direito à paridade e à integralidade de proventos. Os autores fundamentam que o bônus em questão possui natureza genérica e que,*

considerado o direito à paridade, devem recebê-lo no mesmo valor fixado para os servidores ativos pela Lei 13.464/2017.

*Inicialmente, cabe salientar que, nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição da pretensão de direito material em face da Fazenda Pública, seja ela Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, tem prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da lesão, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida ente a Administração Pública e o particular (AgRg no Recurso Especial nº 1.006.937/AC, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15.04.2008, DJ 30.06.2008).*

*No caso, consoante os documentos apresentados, a ex-servidora SOLANGE NAZARETH BIVAR NEVES LOBATO faleceu em 06/10/2017 (evento 1, anexo 2), razão pela qual eventuais diferenças devidas a título de paridade da aposentadoria, apenas seriam devidas até o óbito.*

*No entanto, uma vez que a presente ação apenas foi proposta em 12/11/2024, há de se reconhecer que a pretensão resta fulminada pelo instituto da prescrição, em razão do decurso de mais de 5 anos entre o termo inicial do prazo prescricional e o ajuizamento da presente demanda, sem que os autores tenham demonstrado a ocorrência de fato interruptivo ou suspensivo.*

*Diante do exposto, reconhecida a ocorrência de prescrição, com base nos artigos 332, §1º, e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo, com resolução do mérito.<sup>1</sup>*

*Transitada em julgado, dê-se baixa.*

*Intimem-se."*

Opostos embargos declaratórios, foram eles rejeitados pelos seguintes fundamentos (evento 15, SENT1):

*"(...) No caso dos autos, verifica-se que a petição inicial requereu o reconhecimento de paridade de aposentadoria da ex-servidora SOLANGE NAZARETH BIVAR NEVES LOBATO, com o pagamento das diferenças reconhecidas em favor de seus herdeiros (JANAÍNA MARIA BIVAR NEVES LOBATO e HELIO SOUZA LOBATO JUNIOR).*

*Naquela ocasião, não foi requerido o reconhecimento do direito à paridade da pensão da autora JANAÍNA, mas sim o pagamento de supostas diferenças devidas à ex-servidora SOLANGE, com o consequente pagamento dessas diferenças aos seus filhos, na qualidade de herdeiros.*

*Ademais, também sequer consta da petição inicial a alegação de que a autora JANAÍNA era pensionista da autora, nem, tampouco, foram acostados, naquela ocasião, documentos que comprovassem essa condição.*

*Portanto, em verdade, nos embargos de declaração ora opostos a embargante pretende realizar a modificação do pedido e da causa de pedir constante da petição inicial, o que não é admitido.*

*Sendo assim, pretendendo postular o direito à paridade de sua pensão, a autora deverá valer-se de ação própria para esse fim, sendo certo, inclusive, que seu irmão e ora coautor, sequer deteria legitimidade para esse pleito, ora apresentado.*

*Assim, **REJEITO**<sup>1</sup> os embargos de declaração interpostos, por não vislumbrar a necessidade de modificação do julgado, não havendo obscuridade, contradição ou omissão, conforme prevê o artigo 1022 do Código de Processo Civil."*

Inconformada, recorre a parte autora alegando, em síntese: I) violação ao princípio da vedação à decisão surpresa; e II) a não consumação da prescrição no caso concreto.

É o breve relatório.

**VOTO**

De início, entendo que não há falar em nulidade da sentença, visto que eventual vício por decisão surpresa, no caso, estaria sanado com a argumentação apresentada ao Juízo de origem em sede de embargos declaratórios.

Nesse contexto, inexistindo prejuízos à análise da tese defendida pela parte autora tanto em primeiro quanto em segundo grau, inexistente nulidade a ser reconhecida.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

De fato, a pretensão deduzida nesta demanda foi apresentada pelos autores na qualidade de filhos da ex-servidora Solange Nazareth Bivar Neves Lobato, ora falecida, a quem seriam alegadamente devidas diferenças a título de Bônus de Eficiência e Produtividade Institucional - BEPATA. O prazo prescricional, portanto, deve ser contado a partir do óbito.

Tendo a ex-servidora falecido na data de **06/10/2017** (evento 1, CERTOBT2), cumpria aos autores deduzir o pedido em face da União, no mais tardar, até **06/08/2023**. A presente ação, contudo, foi ajuizada unicamente em **12/11/2024**, quando já prescrita a pretensão.

Reputo descabido o argumento no sentido de que a prescrição não teria se consumado por um dos autores ser pensionista da ex-servidora, visto que tal circunstância não foi sequer mencionada na petição inicial e nos documentos trazidos aos autos. Trata-se, pois, de vedada alteração da causa de pedir e do pedido.

Entendendo a autora Janaína que faz jus à percepção de valor na condição de pensionista, a ela cabe pleiteá-los em ação própria.

**Pelo exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Condene a recorrente vencida em honorários que ora arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.**

---

1. Tipo A (Resolução nº 535/2006 do CJF)

1. Tipo B2 (Resolução n. 535/2006, CJF)